长安镇2021年“3·14”一般道路交通事故调查报告

长安镇“3·14”一般道路运输事故调查组

2021年6月

目录

一、基本情况.....1
（一）肇事车辆情况.....1
（二）肇事驾驶人情况.....4
（三）涉事单位情况.....5
（四）事故现场情况.....6
二、事故发生经过及应急救援情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）应急处置情况.....8
（三） 事故善后处理.....8
三、事故人员伤亡及直接经济损失情况.....9
四、 相关单位履职情况.....9
（一） 东莞市万捷货运有限公司.....9
（二） 蜂暴云仓（广东）仓储有限公司.....9
（三） 东莞市交通运输局厚街分局.....10
（四） 东莞市交通运输局长安分局.....10
（五） 东莞市公安局交通警察支队长安大队.....11
五、事故原因及性质.....11
（一）事故直接原因.....11
（二）事故性质.....11
六、 责任认定及处理建议.....11
（一）建议移交司法机关处理的人员.....12
（二）建议依法处理的单位.....12
（三）建议免于追究责任人员.....12
（四）其他建议.....12
七、 事故防范和整改措施.....13

长安镇2021年“3·14”一般道路交通事故调查报告

2021年3月14日，在S122省道东莞市长安镇长安段771号路段发生一起道路交通事故。林广进驾驶粤SS8181号东风牌重型厢式货车直行时，货车车头左侧与陈业华驾驶同向的无号牌电动三轮车右后方发生碰撞，造成陈业华受伤送医院抢救无效死亡及两车损坏的道路交通事故。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，市人民政府成立了由长安镇镇委委员林木海任组长，镇公安分局副局长翟景新为常务副组长，镇应急管理分局副局长陈永康为副组长，长安镇监察室、总工会、公安分局、交警大队、应急管理分局、人社分局、交通分局有关人员参加的长安镇“3·14”一般道路运输事故调查组（以下简称事故调查组），共同开展事故调查处理工作，并委托广东至信司法鉴所和暨南大学司法鉴定中心开展相关技术检验鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关单位、人员提出了处理建议，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1.粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车

（1）粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车，品牌型号：东风牌 DFH5180XXYE4，车辆识别代码：　　，发动机号码：　　，注册日期：2020 年 09 月 23 日，检验有效期至 2021 年 09 月 30 日，所有人：东莞市万捷货运有限公司（下称“万捷公司”），登记住所：广东省东莞市厚街镇环莞快速路厚街段 20 号 1034 室。使用性质：货运。车辆持有东莞市交通运输局核发的道路运输证，道路运输证号粤交运管莞字 441900025774 号，发证日期 2020 年 10 月 21 日。

（2）车辆购有中国平安财产保险股份有限公司东莞市长安支公司的机动车交通事故责任强制保险（保险单号：13514053901056297937，保险期间：自 2020 年 8 月 31 日 13 时起至 2021 年 8 月 31 日 13 时止）和中国平安财产保险股份有限公司东莞市长安支公司的机动车综合商业保险（保险单号：13514053901057201962，保险期间：自 2020 年 09 月 02 日 00 时起至 2021 年 9 月 1 日 24 时止），其中，机动车第三者责任保险的责任限额为 100 万元。

（3）粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车，核定载人数为 3 人，总质量为 18000kg，整备质量为 8050kg，核定载质量 9755kg。事发时该车辆为空车，无超载。

（4）粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车，近两年至今无非现场违法信息记录，无现场违法信息记录，已接受罚款 0 次，无道路交通事故记录。车辆装有卫星定位系统车载终端及智能视频监控报警装置。

（5）东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴所对粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车的安全技术性能进行检验鉴定，得到如下检验鉴定结论：受检的粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车制动系统、转向系统，符合 GB72582-017《机动车运行安全技术条件》的相关要求;灯光系统（右前近灯）不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。经交警部门核查交通卡口监控录像，确认该车在发生事故撞击前右前近灯完好，撞击后右前近灯损毁。

（6）东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴所对粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车发生交通事故前的行驶速度进行鉴定，得到如下检验鉴定结论：受检的粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车事故前行驶速度约为 74km/h，无超速。

（7）粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车无拼装、改装嫌疑。

2.未悬挂号牌电驱动三轮车

（1）未悬挂号牌电驱动三轮车，品牌型号：台铃牌踏板式电驱动三轮车，车辆识别代码：LGMKVK1Z8F0084841，电动机号码：CTQW48V650W20160901000135，注册日期：2020 年 09 月 23 日， 所有人：陈业华，身份证号： 。

（2）东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴定所对未悬挂号牌电驱动三轮车的车辆属性进行鉴定，受检的未悬挂号牌电驱动三轮车属于机动车。

（3）东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴定所对未悬挂号牌电驱动三轮车的安全技术性能进行鉴定，得到如下鉴定意见：受检的未悬挂号牌电驱动三轮车转向系统符

合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；制动系统、灯光系统均不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

（二）肇事驾驶人情况

1. 粤 SS8181 号东风牌重型厢式货车驾驶人：林广进，男，汉族，1969 年　月　日出生，小学文化程度，住址：广西玉林市陆川县　，身份证号：　。其自述从事快递运输工作近 20 年，2021 年 2 月 17 日从广西到东莞市长安镇寻找工作。经调查，林广进于 2021 年 3 月 6 日 3 月 8 日接受万捷公司新入职驾驶员岗前培训，3 月 9 日晚到大岭山镇蜂暴云仓正式上岗，3 月 9 日至 3 月 13 日每晚至次日凌晨，均负责从大岭山镇蜂暴云仓至虎门镇大宁圆通中转站固定行驶路线的货物运输。

林广进持有 A2 型机动车驾驶证，发证机关为广西壮族自治区玉林市公安局交通警察支队，初次领证日期 2001 年 09 月 24 日，有效期至 2024 年 09 月 24 日，符合驾驶重型厢式货车条件。经查，林广进 2017 年至今有 3 条违法信息记录，已接受罚款 3 次，无道路交通事故记录。

经东莞市公安局交通警察支队长安大队抽取林广进的血液送广东至信司法鉴定所进行血中乙醇含量检验，送检的林广进血液中未检出乙醇成份。

经东莞市公安局交通警察支队长安大队对林广进的尿液在东莞市公安局交通警察支队长安大队进行现场检测，现场检测方法为：胶体金法（尿液检测），现场检测结果为：林广进的检测

样本经现场检测，结果吗啡，甲基安非他明，氯胺酮呈阴性。

2. 未悬挂号牌电驱动三轮车驾驶人：陈业华，男，汉族，1949 年　月　日出生，住址:湖北省松滋市　　，身份证号码:　　。据调查，陈业华平日独自居住，骑电动三轮车回收废品为生。

（三）涉事单位情况

1.东莞市万捷货运有限公司，是涉事车辆所属单位，统一社会信用代码：91441900303812356 2，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：人民币壹佰万元，成立日期：2014 年 04 月 17 日，法定代表人：肖万利，营业期限：长期，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；仓储服务（不含危险化学品）；国内货运代理；汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：广东省东莞市厚街镇环莞快速路厚街段 20 号 1034 室。

万捷公司于 2019 年 11 月 13 日取得东莞市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可莞字 441900095183 号），经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），有效期至 2023 年 12 月 31 日。

东莞市赛格车圣导航设备有限公司为万捷公司所属 51 辆运输车辆装载卫星定位装置。

经调查，涉事车辆粤 SS8181 为万捷公司与张运芳共同出资购买。万捷公司与张运芳口头约定该车辆收益为货运收入扣除车辆燃油费、司机工资等后由万捷公司与张运芳平分，约定司机的

工资为每月7000元。张运芳联系林广进作为驾驶粤SS8181的专职司机，工资按每月7000元由张运芳代为支付。万捷公司提供了与张运芳、林广进签订的劳务合同。

2.蜂暴云仓（广东）仓储有限公司，是涉事车辆货物装载单位，统一社会信用代码：91441900MA54GBG33Q，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2020年04月07日，法定代表人：吴义武，营业期限：长期，经营范围：仓储服务（不含危险化学品仓储）；人力搬运服务，国内货运代理服务；商业信息咨询服务；开发：物流配送系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设计：智能化工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，住所：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路136号5栋101室。

（四）事故现场情况

1. 天气情况。事发时间为2021年03月14日05时59分，天气晴，夜晚有路灯照明，视线一般。

2. 道路情况。事故现场位于122省道东莞市长安镇太安路长安段771号80公里路段，事故路段为平直沥青路面，地面干燥，路面完好，该路段呈东西走向，东往深圳方向，西往虎门方向；道路双向八条机动车道，单向路宽15.1米，限速80公里，道路中间有水泥隔离带分隔。经核查，事故路段的技术指标、交通安全措施的设置情况符合国家和行业相关标准规范。

3. 货运车辆运行状态情况。2021年3月14日05时59分许，林广进驾驶粤SS8181号东风牌重型厢式货车122省道由西

往东方向行驶，途经S122省道东莞市安镇太安路长安段771号80公里路段发生交通事故。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

3月13日约21时22分，林广进驾驶装载货物的粤SS8181重型厢式货车从大岭山镇蜂暴云仓出发，往虎门镇大宁圆通中转站卸货。约22时25分，林广进到达中转站，站点工作人员卸货后，林广进驾驶空载的货车返回大岭山镇蜂暴云仓。约12时，林广进到达蜂暴云仓，工作人员重新装货。

3月14日1时24分，林广进驾驶装载货物的粤SS8181重型厢式货车再次从大岭山镇蜂暴云仓出发，往虎门镇大宁圆通中转站第二次卸货。约1时56分，林广进到达中转站，站点工作人员卸货。约3时21分，林广进驾驶空载的货车返回大岭山镇蜂暴云仓。约3时55分，林广进到达蜂暴云仓，工作人员再次装货。

4时51分，林广进驾驶装载货物的粤SS8181重型厢式货车再次从大岭山镇蜂暴云仓出发，往虎门镇大宁圆通中转站第三次卸货。约5时27分，林广进到达中转站，站点工作人员卸货。约5时49分，林广进驾驶空载的货车返回大岭山镇蜂暴云仓。

5时59分许，林广进驾驶粤SS8181号东风牌重型厢式货车途经省道122东莞市长安镇太安路长安段771号80公里路段时，从西往东方向在左起第一车道行驶，车头碰撞本车道前方同方向行驶的一辆装载木板及杂物的无号牌电动三轮车车尾，致使该电动三轮车再碰撞中间隔离带。林广进随即下车察看情况，发现电

动三轮车驾驶员受伤躺在地面，马上拨打了120及110并守候在现场。

（二）应急处置情况

3月14日06时02分，长安交警大队值班室接匿名报警，称在122省道东莞市长安镇太安路长安段771号路段发生一起一号牌为粤SS8181号东风牌重型厢式货车与一辆无号牌电动三轮车发生碰撞，造成一人受伤及车辆损坏的交通事故。

06时05分，东莞市公安局交通警察支队长安大队副大队长梁锦辉、副中队长刘健雄带领值班民警王维、叶鉴强出警。

06时10分，救护车及医护人员到达现场，紧急处理后将伤者送往长安医院救治。

06时20分，东莞市公安局交通警察支队长安大队人员到达事故现场，开展安全防护、现场勘查、调查取证、应急救援等各项工作。

06时50分，事故现场勘查完毕，清理现场后恢复交通，暂扣肇事车辆粤SS8181号东风牌重型厢式货车一辆，无号牌电动三轮车一辆。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故善后处理

2021 年 4 月 20 日，东莞市公安局交通警察支队长安大队出具《道路交通事故认定书》第 4419271202100000041 号，认定：当事人林广进负事故主要责任，当事人陈业华负事故次要责任。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡。

死者陈业华，男，汉族，1949 年 12 月 30 日出生，湖北省松滋市人，为未悬挂号牌电驱动三轮车驾驶人，其于 2021 年 3 月 14 日 20 时 18 分在长安医院经抢救无效死亡。经东莞市公安局交通警察支队长安大队委托暨南大学司法鉴定中心对陈业华的尸体进行死亡原因鉴定检验，检验结果为：陈业华符合因交通事故致重型颅脑损伤、胸腹部损伤而死亡。

因涉事双方未就赔偿事宜达成协议，此次事故直接经济损失未能统计。

四、相关单位履职情况

（一）东莞市万捷货运有限公司

作为涉事车辆的所属单位，建立了安全生产责任制；设置有安全管理人员；有使用卫星定位系统监控平台并配备专职监控人员；有组织从业人员的安全教育培训，但记录内容不完善；未组织开展 2021 年应急演练计划及未完善应急预案。根据万捷公司提供的林广进经营性道路货物运输驾驶员证的照片，调查组发函至发证机关广西玉林市交通运输部门核查，未能查询到林广进持有从业资格的相关信息。

（二）蜂暴云仓（广东）仓储有限公司

作为涉事车辆的货物装载单位，未完善货物装载工作制度，

未对经营性货物运输车辆登记道路运输证和驾驶员从业资格证，未完善货物装载台账。

（三）东莞市交通运输局厚街分局

2021年以来，厚街交通运输分局认真开展月度、重大节假日、汛前、节后复产复工等安全生产检查，共出动检查人员530多人次，检查企业212家次，对行业安全隐患实施销号闭环治理；督促企业落实安全生产主体责任，加强从业人员培训考核管理，组织相关人员参与“两类人员”考核和“安字一号”、“粤考运安”等平台的线上培训考核，提高道路货运从业人员整体素质；同时厚街交通运输分局加强营运车辆安全监管，及时处理车辆超速掉线、轨迹完整率偏低等情况140处，约谈违章企业和个人20次，并按照上级部署全力推进智能视频监控报警装置的安全使用和数据接入等工作，强化技防措施，推动“科技强安”；道路交通执法方面，今年以来查处各类道路运输违法违章案件243宗，切实维护道路运输经营秩序，保障道路运输安全。

（四）东莞市交通运输局长安分局

今年以来，长安交通运输分局深入辖区道路运输企业全面排查整治安全生产隐患，共出动检查人员354人次，检查道路运输企业177家次，其中维修企业134家次、货运企业20家次、危运企业8家次，客运企业9家次，驾培企业及驾培训练场6家次，共发现安全隐患87处。同时，大力推动重型货车安装智能视频工作，针对重型货车驾驶员开展安全警示教育，加强道路冷链货物运输等，保障道路货物运输的安全。出动执法人员471人次，查处各类道路运输违法违章案件157宗。其中，违法大客车83

宗；违法货运运输 8 宗；违法出租车、网约车 21 宗；违法驾培 12 宗；危运 5 宗；　“一超四罚”案件 14 宗；维修 14 宗。

（五）东莞市公安局交通警察支队长安大队

长安交警大队深入贯彻落实市治超工作会议精神，积极联合镇交通分局、公安分局、城管分局等职能部门，以打击超载超限为重点，认真扎实地开展各项治超工作。据统计，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日，长安交警大队已开展“全市‘减量控大’专项行动”、“危险化学品运输交通安全除隐患防风险专项整治行动”、“联合执法整治工程运输车、货车超限超载、非法改装违法行为全市统一专项行动”、“‘逢 5’交通安全整治统一行动日行动”、“逢（10）国省道、农村道路交通秩序整治统一行动日行动”、“酒驾毒驾全市统一行动”、“道路交通安全隐患排查治理专项行动”等各类联合行动共 84 次，共出动执法力量 1008 人次，共查违法 18852 宗，扣车 537 台，其中查处轻型、中型、重型货运车辆 166 台。

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1.林广进驾车未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

2.陈业华无证、未戴安全头盔驾驶具有安全隐患的无号牌三轮摩托车未靠右侧车道行驶。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，长安镇“3·14”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

六、责任认定及处理建议

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》等有关规定，建议对长安镇“3·14”一般道路交通事故有关人员及单位作如下处理:

（一）建议移交司法机关处理的人员

林广进作为涉事重型厢式货车驾驶人，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，对事故的发生负有责任，建议移交司法机关追究其刑事责任。

林广进因涉嫌交通肇事罪于2021年4月29日经东莞市第二市区人民检察院批准执行逮捕，现羁押于东莞市第二看守所。

（二）建议依法处理的单位

东莞市万捷货运有限公司，作为涉事车辆的所属单位，没有核查其从业人员道路货物运输驾驶员的资格，违反《广东省道路运输条例》等有关规定，建议由东莞市交通运输局厚街分局依法对其进行处理。其他调查中发现的未严格落实的安全管理有关问题，建议由东莞市交通运输局厚街分局对其督促整改，汲取事故教训，做好警示教育。

（三）建议免于追究责任人员

陈业华作为无号牌电动三轮车驾驶人，无证、未戴安全头盔驾驶具有安全隐患的无号牌三轮摩托车未靠右侧车道行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（四）其他建议

1.蜂暴云仓（广东）仓储有限公司，作为涉事车辆的货物

装载单位，建议由东莞市交通运输局大岭山分局督促其完善落实相应的管理制度，汲取事故教训，做好警示教育。

2.建议由厚街镇安全生产委员会对东莞市交通运输局厚街分局负责人及事故企业属地社区负责人进行约谈，由东莞市交通运输局厚街分局对东莞市万捷货运有限公司企业负责人进行约谈，落实所属行业、事故企业安全风险隐患大排查大整治。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

（一）严厉打击各类交通违法行为。要深入排查运输企业安全隐患，进一步加强重点车辆源头管控。一是要督促运输企业对重点车辆和驾驶人进行严格把关，杜绝不符合安全标准的车辆和不具备合法从业资格人员进入道路运输市场；二是要检查辖“两客一危”、货运车辆所属企业，道路运输企业建立健全安全生产管理制度，强化重点车辆和驾驶人监管；三是严格开展在用重点车辆安全技术检验和驾驶人资格审验，发现道路运输企业及重点车辆驾驶人实施违法行为、存在安全隐患或发生交通事故的，坚决予以依法查处；四是加强路面巡逻管控，采取定点设卡和巡逻检查相结合的勤务方式，加大对重点车辆的检查力度，特别是重型货车、牵引车，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶、非法改装、尾灯不亮、违规安装后射灯等各类问题，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）加强对经营性道路运输车辆和驾驶人员的管理。 一是吸取事故教训，加强从业人员的安全教育和培训，要求各运输

企业结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位安全操作技能知悉自身在安全生产方向的责任和义务;二是强化管理制度和操作规程的执行力，督促各运输企业在指定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）强化交通安全的宣传教育。要加强交通安全提示宣传，切实提升交通参与者的安全意识。一是要结合典型案例、突出违法等，向“两客一危一货”等重点驾驶人推送案例通报、事故预警等警示信息，二是要发挥短信平台、电视、新媒体等不同媒介的优势，采用短信提示、广播发布、字幕提示、警示片教育、公路沿线显示屏推送以及新媒体话题设置等方式，广泛加强交通安全宣传警示工作。

附件：长安镇2021年“3·14”一般道路交通事故调查报告签名表

长安镇“3·14”一般道路运输事故调查组

2021年6月28日